

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2535 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อาคม แดงอุไร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เหตุเกิดเวลากลางคืน สถานที่เกิดเหตุอยู่ใต้ ต้นไม้ใหญ่และเป็นบริเวณที่รก มี
ข้อสงสัยเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างว่าบริเวณที่เกิดเหตุจะมีแสงสว่างไม่พอเพียง
ที่จะทำให้เห็นคนร้ายชัดเจน พอจำได้ เหตุการณ์ซึ่งทรัพย์สินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้
เวลาไม่ถึง 10 วินาที หลังจากเกิดเหตุก่อนการจับกุมจำเลยผู้เสียหายเคยพบเห็น
จำเลย และใช้เวลาสังเกต อยู่หลายวันจึงแน่ใจว่าจำเลยเป็นคนร้ายและแจ้งให้ เจ้า
พนักงานตำรวจจับกุมจำเลย พยานหลักฐานโจทก์จึงเป็นที่สงสัยว่าจำเลยได้กระทำ
ผิดหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่ จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227
วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่หลบหนีอีก 1 คน ได้ร่วมกันชิงทรัพย์เครื่องเล่น
วิทยุเทป จำนวน 1 เครื่อง เทปเพลงไทย 4 ม้วน วัสดุทองเหลืองรูปช้าง 2 ตัว วัสดุ
ทองเหลืองรูปสิงห์ 1 ตัว วัสดุทองเหลืองรูปเต่า 1 ตัว กางเกงยีน 1 ตัว รวมราคา
ทรัพย์ 830 บาทของนายบุญธรรม ผมทอง ผู้เสียหายไปขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 339, 83 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่
21พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินรวมราคา 830 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์ โดยมีอาวุธในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสองประกอบมาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุก 12 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินรวมราคา 830 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกอีกคนหนึ่งชิงทรัพย์ผู้เสียหายตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีประจักษ์พยานคือผู้เสียหายเบิกความอันมีรายละเอียดตามทางนำสืบของโจทก์ข้างต้น กล่าวโดยย่อคือผู้เสียหายเบิกความถึงเหตุการณ์ที่ถูกชิงทรัพย์ การไปแจ้งความและต่อมาได้พบเห็นจำเลยนี้ พยานจำได้จึงได้ชี้ให้เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยมาดำเนินคดีข้อพิจารณาจึงอยู่ที่ว่าผู้เสียหายได้เห็นคนร้ายชัดเจนพอจำได้หรือไม่ เห็นว่าผู้เสียหายเบิกความว่าเหตุเกิดกลางคืนเวลาประมาณ 21.30 นาฬิกาขณะที่ผู้เสียหายกำลังนอนฟังวิทยุแบบหูลิงอยู่ในห้องแสงสว่างนั้นพยานเบิกความว่ามีแสงไฟฟ้าจากริมรั้วส่องอยู่ 2 เส้า และตอบทนายจำเลยว่า เส้าไฟฟ้า 2 เส้านี้ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดที่พยานนอนอยู่ประมาณ 10 เมตร ส่วนร้อยตำรวจตรีจันทร์ หนูพัฒน์ ผู้ออกไปทำแผนที่เกิดเหตุเบิกความตอบโจทก์ถามถึงว่า จุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ต้นอะไรไม่ทราบแต่

เป็นต้นไม้ใหญ่จากทางเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยจากริมรั้วเข้าไปประมาณ 5 เมตร เป็นบริเวณที่รกเวลากลางคืนซึ่งมีแสงไฟฟ้าซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าสาธารณะอยู่บริเวณใกล้ริมคลอง ไม่สามารถกะระยะได้ว่าเสาไฟฟ้าต้นที่ใกล้ที่สุดกับจุดที่เกิดเหตุห่างกันกี่เมตร ในภาพถ่ายทั้งสามภาพตามเอกสารหมายเลข.1 ไม่ปรากฏให้เห็นภาพของเสาไฟฟ้างดงกล่าวไฟฟ้างดงกล่าวมีกำลังแรงเทียนสามารถส่งรัศมีเข้าไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าผู้คนได้ชัดเท่าใดนักเห็นได้ว่าเสาไฟฟ้านั้นแม้ผู้เสียหายจะกะประมาณว่าอยู่ห่าง 10 เมตร แต่ร้อยตำรวจตรีชั้นว่าไม่สามารถกะระยะได้ในภาพถ่ายก็ไม่ปรากฏ จึงฟังได้ว่าเสาไฟฟ้าอยู่ไกลมาก จากสภาพที่เสาไฟฟ้าอยู่ไกลมาก ที่เกิดเหตุอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเป็นบริเวณที่รก จึงมีข้อสงสัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่เกิดเหตุจะมีแสงสว่างไม่พอเพียงพอที่จะทำให้เห็นคนร้ายชัดเจนพอจำได้นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เสียหายเบิกความตอบยทนายจำเลยถามค้านว่า ขณะที่พยานกำลังนอยฟังวิทยุอยู่นั้น จำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งได้เดินมาทางด้านหน้าในลักษณะเร็วและเข้าประชิดตัวพยานและว่าช่วงระยะเวลาที่จำเลยกับพวกเข้ามานั้นรวดเร็วมากเพียงไม่ถึง 10 วินาที เช่นนี้ ความรวดเร็วในการปฏิบัติการของคนร้ายจึงเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้หน้าสงสัยว่าผู้เสียหายจะจำคนร้ายไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อที่แสดงถึงความไม่แน่นอนในการจดจำตัวคนร้ายนอีกกล่าวคือผู้เสียหายเบิกความตอบยทนายจำเลยว่า หลังเกิดเหตุแล้วก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 พยานได้เคยพบจำเลยในตรอกไผ่สิงห์โต ซึ่งพยานก็ได้พยายามมองดูให้แน่ชัดว่าเป็นจำเลยซึ่งเป็นคนร้ายมาใช้มีดจี้ชิงทรัพย์พยานไปหรือไม่ โดยพยานสังเกตจำเลยอยู่หลายวันจนวันที่ 10 กรกฎาคม จึงแน่ใจว่าเป็นจำเลยนี้และแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจจับ อีกประการหนึ่ง การที่ผู้เสียหายชี้ให้เจ้าพนักงานตำรวจจับก็ไม่ใช่ที่แน่ชัดว่าผู้เสียหายจำได้ว่าเป็นคนร้ายชิงทรัพย์เพราะผู้เสียหายเบิกความว่าพยานไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน แต่เคยเห็นหน้าจำเลยในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 16 นาฬิกา ขณะที่พยานกำลังฟังวิทยุแบบหูฟังอยู่ จำเลยมากับผู้หญิงและผู้ชายคนหนึ่ง จำเลยพูดขอยืมฟัง

วิทยุแบบหูกฟังของพยาน แล้วจำเลยส่งวิทยุดังกล่าวให้ชายอีกคนหนึ่งฟังและทำท่าว่าจะเอาไปพยานไปแจ้งเจ้าหน้าที่ป้อมยามของการไฟฟ้าจำเลยจึงคืนให้ เช่นนี้ จึงมีข้อที่น่าสงสัยว่า การที่ผู้เสียหายแจ้งจับจำเลยอาจเป็นเพราะจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายเข้าใจว่าจำเลยเป็นคนร้ายก็ได้ มิใช่เพราะการจดจำจำเลยได้ในคืนเกิดเหตุพยานหลักฐานโจทก์จึงเป็นที่สงสัยว่าจำเลยจะได้กระทำความผิดหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ